Diritto
I contratti

Il contratto, i requisiti, la nullità, l'annullabilità, la rescissione e la risoluzione

---

Nome e cognome

Classe 4 ES

Gli argomenti

- **Che cos'è il contratto** (unità 1) e **i requisiti** (unità 2)
- **Come nasce**: proposta e accettazione (unità 3)
- **Effetti e tipi di contratto** (unità 4)
- **Nullità** (unità 5), **annullabilità** (unità 6), **rescissione e risoluzione** (unità 7)

Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti.
- Leggi la **ricetta**, poi ripeti a voce gli esempi senza guardare.
- Fai gli **esercizi**: cerchia la risposta. Poi controlla con il fascicolo **Risposte spiegate**.
- Fai il **quiz** e ripeti a voce le risposte dell'**orale**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto da portare con te.

Piano: circa 6 giorni; l'ultimo giorno ripasso.

1 · Che cos’è il contratto

In parole semplici

- Il contratto è un accordo tra due o più persone.
- Con il contratto si crea, si cambia o si chiude un rapporto che riguarda i soldi o i beni.
- Le persone sono libere di scegliere cosa scrivere, ma devono rispettare la legge.

Che cos'è

Il **contratto** è l’**accordo di due o più parti** per **costituire, regolare o estinguere** un rapporto giuridico **patrimoniale** (art. 1321 c.c.). Le parti sono libere di decidere che cosa scrivere nel contratto (**autonomia contrattuale**), ma sempre **nei limiti imposti dalla legge**.

La ricetta

1 · La definizione

1. Il contratto è un **accordo**: servono **almeno due parti** («due o più»).
2. Con il contratto le parti possono **costituire** (creare), **regolare** (decidere le regole di) o **estinguere** (chiudere) un **rapporto giuridico**.
3. Il rapporto è **patrimoniale**: ha un valore economico.

2 · L’autonomia contrattuale

1. Le parti possono **decidere liberamente** il contenuto del contratto, **nei limiti imposti dalla legge** (art. 1322, 1° comma).
2. Possono anche fare **contratti che la legge non disciplina in modo particolare**: i contratti **atipici** (2° comma).
3. Un contratto atipico è valido solo se è diretto a realizzare **interessi meritevoli di tutela**.

3 · Un esempio

1. Marco vende il suo motorino a Sara e Sara gli dà 800 euro: Marco e Sara sono le **due parti**.
2. Si sono messi **d’accordo** e hanno creato (**costituito**) un rapporto giuridico di natura **patrimoniale**.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cos’è il contratto?» È l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

«Che cos’è l’autonomia contrattuale?» È la libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge.

«Che cos’è un contratto atipico?» Un contratto che la legge non disciplina in modo particolare: è valido se realizza interessi meritevoli di tutela.

Attenzione agli errori

- Il contratto non è un atto di una persona sola: servono **due o più parti**.
- Autonomia contrattuale **non** vuol dire fare tutto: ci sono sempre i **limiti imposti dalla legge**.
- Un contratto **atipico** non è illegale: la legge non lo disciplina in modo particolare, ma deve realizzare interessi **meritevoli di tutela**.
- Il rapporto giuridico del contratto è **patrimoniale**: ha un valore economico.

1 · Che cos’è il contratto · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Che cos’è il contratto

1. Che cos’è l’autonomia contrattuale?

A) La libertà di fare qualsiasi contratto senza limiti

B) La libertà di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge

C) Il dovere di usare solo i contratti previsti dalla legge

Che cos’è il contratto

2. Come si chiama un contratto che non rientra nei tipi previsti dalla legge?

A) Contratto preliminare

B) Contratto nullo

C) Contratto atipico

Che cos’è il contratto

3. Di che natura è il rapporto giuridico del contratto?

A) Familiare

B) Patrimoniale, cioè con un valore economico

C) Solo di amicizia

Che cos’è il contratto

4. Marco vende il motorino a Sara per 800 euro. Chi sono le parti?

A) Marco e Sara

B) Il motorino e i soldi

C) Solo Marco

Che cos’è il contratto

5. Che cosa possono fare le parti con il contratto?

A) Solo creare un rapporto giuridico

B) Costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico

C) Solo cambiare una legge

Che cos’è il contratto

6. Quante parti servono almeno per fare un contratto?

A) Tre

B) Due

C) Una

Che cos’è il contratto

7. Le parti possono fare contratti che la legge non disciplina in modo particolare?

A) No, mai

B) Sì, sempre e senza condizioni

C) Sì, se realizzano interessi meritevoli di tutela

Che cos’è il contratto

8. Che cos’è il contratto?

A) L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

B) Una decisione presa da una sola persona

C) Una regola imposta dallo Stato

Termini e definizioni

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?
L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

A) Autonomia contrattuale

B) Contratto

C) Parte

Termini e definizioni

10. Che cosa significa **Autonomia contrattuale**?

A) L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

B) La libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.).

C) Contratto che non appartiene ai tipi che la legge disciplina in modo particolare. È valido se realizza interessi meritevoli di tutela.

Termini e definizioni

11. Che cosa significa **Parte**?

A) L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

B) La libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.).

C) Ogni persona che partecipa al contratto. Nella compravendita le parti sono il venditore e il compratore.

Termini e definizioni

12. Che cosa significa **Contratto atipico**?

A) La libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.).

B) L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

C) Contratto che non appartiene ai tipi che la legge disciplina in modo particolare. È valido se realizza interessi meritevoli di tutela.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cos’è il contratto?

A) Una decisione presa da una sola persona

B) Una legge dello Stato

C) L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

2. Quante parti servono almeno per fare un contratto?

A) Due

B) Tre

C) Una

3. Che cos’è l’autonomia contrattuale?

A) La libertà di fare qualsiasi contratto senza limiti

B) La libertà di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge

C) Il dovere di usare solo contratti previsti dalla legge

4. Quando un contratto atipico è valido?

A) Quando è firmato davanti a un giudice

B) Quando realizza interessi meritevoli di tutela

C) Quando ha un prezzo molto alto

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos’è il contratto?**

☐ **Che cos’è l’autonomia contrattuale?**

☐ **Che cos’è un contratto atipico?**

2 · I requisiti del contratto

In parole semplici

- Un contratto per essere valido ha bisogno di quattro cose: accordo, causa, oggetto e forma.
- L'oggetto deve essere possibile, permesso dalla legge e ben individuato.
- Per vendere una casa serve un documento scritto.

Che cos'è

Un contratto, per essere valido, deve avere i **quattro requisiti** dell'art. 1325: l'**accordo** delle parti, la **causa**, l'**oggetto** e la **forma**, quando la legge la prescrive a pena di nullità. L'oggetto deve essere **possibile, lecito, determinato o determinabile** (art. 1346).

La ricetta

1 · I quattro requisiti (art. 1325)

1. **L'accordo** delle parti.
2. **La causa**: la funzione economico-sociale del contratto, cioè lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.
3. **L'oggetto**: ciò su cui riguarda il contratto.
4. **La forma**: serve come requisito quando la legge la prescrive **sotto pena di nullità**.

2 · Come deve essere l’oggetto (art. 1346)

1. **Possibile**: si può realizzare davvero.
2. **Lecito**: non è contrario a leggi, ordine pubblico o buon costume.
3. **Determinato o determinabile**: è già individuato, oppure si può individuare con criteri stabiliti dalle parti, senza lasciare la scelta a una sola parte.

3 · La forma (art. 1350)

1. Per alcuni contratti la legge richiede l’**atto pubblico** o la **scrittura privata**, **a pena di nullità**.
2. Esempio: i contratti che **trasferiscono la proprietà di beni immobili** (come la vendita di una casa).
3. Altro esempio: la **locazione di immobili per più di nove anni**.

Come si risponde

Come si risponde

«Quali sono i requisiti del contratto?» Accordo delle parti, causa, oggetto e forma (quando la legge la richiede a pena di nullità).

«Come deve essere l'oggetto?» Possibile, lecito, determinato o determinabile.

«Quando serve la forma scritta?» Quando la legge la prescrive a pena di nullità: per esempio nei contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.

Attenzione agli errori

- I requisiti sono **quattro**: accordo, causa, oggetto, forma. La forma, però, è un requisito solo quando la legge la prescrive a pena di nullità.
- L'oggetto deve essere **lecito**: non basta che sia possibile.
- Determinabile **non** vuol dire lasciare decidere a una sola parte: i criteri devono essere stabiliti insieme.
- Una casa non si vende con una semplice stretta di mano: serve l'atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità.

2 · I requisiti del contratto · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Termini e definizioni

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?

La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.

A) Oggetto

B) Causa

C) Requisiti del contratto

I requisiti del contratto

2. Che cos’è la causa del contratto?

A) La funzione economico-sociale: lo scopo pratico per cui si fa il contratto

B) La data della firma

C) La ragione personale nascosta di una parte

I requisiti del contratto

3. Quale contratto deve farsi per atto pubblico o scrittura privata?

A) Il contratto che trasferisce la proprietà di un immobile

B) L’acquisto di un quaderno

C) Un prestito di una matita

Termini e definizioni

4. Che cosa significa **Causa**?

A) Gli elementi che servono per un contratto valido: accordo, causa, oggetto e, quando la legge lo richiede, la forma (art. 1325 c.c.).

B) La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.

C) Ciò su cui riguarda il contratto. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

I requisiti del contratto

5. La locazione di un immobile per più di nove anni quale forma richiede?

A) Basta un messaggio

B) L’atto pubblico o la scrittura privata

C) Basta l’accordo a voce

I requisiti del contratto

6. Quali sono i requisiti del contratto (art. 1325)?

A) Accordo, causa, oggetto e forma (quando la legge la richiede a pena di nullità)

B) Accordo, prezzo, durata e garanzia

C) Prezzo, data e firma

I requisiti del contratto

7. Quando la forma è un requisito del contratto?

A) Mai

B) Sempre, per ogni contratto

C) Quando la legge la prescrive sotto pena di nullità

I requisiti del contratto

8. Quali requisiti deve avere l’oggetto (art. 1346)?

A) Possibile, lecito, determinato o determinabile

B) Costoso, raro e nuovo

C) Scritto, firmato e registrato

Termini e definizioni

9. Che cosa significa **Requisiti del contratto**?

A) Gli elementi che servono per un contratto valido: accordo, causa, oggetto e, quando la legge lo richiede, la forma (art. 1325 c.c.).

B) La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.

C) Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l’atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

I requisiti del contratto

10. Che cosa vuol dire che l’oggetto è «determinabile»?

A) Si può individuare con criteri stabiliti, senza lasciare la scelta a una sola parte

B) Può essere deciso da una parte sola quando vuole

C) Non serve individuarlo

Termini e definizioni

11. Che cosa significa **Forma**?

A) Ciò su cui riguarda il contratto. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

B) Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l’atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

C) Gli elementi che servono per un contratto valido: accordo, causa, oggetto e, quando la legge lo richiede, la forma (art. 1325 c.c.).

Termini e definizioni

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l’atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

A) Requisiti del contratto

B) Causa

C) Forma

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quali sono i quattro requisiti del contratto?

A) Accordo, prezzo, durata e garanzia

B) Prezzo, data, testimoni e firma

C) Accordo, causa, oggetto e forma (se la legge la richiede)

2. Che cos'è la causa?

A) La data in cui si firma

B) La ragione personale nascosta di una parte

C) La funzione economico-sociale del contratto, lo scopo pratico

3. Quale di questi NON è un requisito dell'oggetto?

A) Che sia possibile

B) Che sia molto costoso

C) Che sia lecito

4. Per vendere una casa, che forma serve?

A) Atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità

B) Basta un accordo a voce

C) Basta un messaggio sul telefono

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quali sono i requisiti del contratto?**

☐ **Che cos'è la causa del contratto?**

☐ **Quali requisiti deve avere l'oggetto del contratto?**

☐ **Quando serve la forma scritta? Fai un esempio.**

3 · Come nasce: proposta e accettazione

In parole semplici

- Prima una persona fa la proposta, poi l'altra risponde di sì: è l'accettazione.
- Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta viene a sapere che l'altro ha accettato.
- Se l'altro risponde con condizioni diverse, non è un sì: è una nuova proposta.

Che cos'è

Il contratto nasce con la **proposta** di una parte e l'**accettazione** dell'altra. Secondo l'art. 1326 è **concluso** quando **chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione**. Se la risposta cambia le condizioni, **non** chiude il contratto: è una **nuova proposta**.

La ricetta

1 · Proposta e accettazione

1. Una parte fa la **proposta** (il proponente).
2. L'altra parte risponde con l'**accettazione**.
3. Il contratto è **concluso** quando chi ha fatto la proposta **ha conoscenza** dell'accettazione (art. 1326, 1° comma).
4. Una dichiarazione si considera conosciuta quando **arriva all'indirizzo** del destinatario (art. 1335).

2 · Il termine e il ritardo

1. L'accettazione deve arrivare **nel termine** stabilito dal proponente; se non c'è un termine, nel tempo ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o gli usi (2° comma).
2. Se arriva **in ritardo**, di regola **non vale**. Il proponente la può considerare valida solo se **avvisa subito** l'altra parte (3° comma).

3 · Se la risposta è diversa

1. Se il proponente chiede una **forma precisa** per l’accettazione, una risposta in un’altra forma **non ha effetto** (4° comma).
2. Se l’accettazione **non corrisponde alla proposta** (per esempio cambia il prezzo), **non conclude** il contratto: vale come **nuova proposta** (5° comma).

Come si risponde

Come si risponde

«Quando è concluso il contratto?» Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

«Che cosa succede se l'accettazione arriva in ritardo?» Di regola non vale; il proponente può considerarla valida se avvisa subito l'altra parte.

«E se rispondo con un prezzo diverso?» Non concludo il contratto: la mia risposta è una nuova proposta, che l'altro deve accettare.

Attenzione agli errori

- Il contratto non è concluso quando **spedisci** la risposta, ma quando chi ha fatto la proposta **ne ha conoscenza**.
- Un'accettazione **diversa** dalla proposta **non** conclude il contratto: è una **nuova proposta**.
- L'accettazione **in ritardo** di regola non vale: serve l'avviso immediato del proponente.
- Se il proponente chiede una forma precisa, rispondere in un'altra forma **non** produce effetti.

3 · Come nasce: proposta e accettazione · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Proposta e accettazione

1. Entro quando deve arrivare l’accettazione?

A) Quando l’accettante vuole

B) Nel termine stabilito dal proponente, o nel tempo ordinariamente necessario

C) Entro un anno da quando si firma

Termini e definizioni

2. Che cosa significa **Proposta**?

A) Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.).

B) La dichiarazione con cui una parte propone all’altra di concludere un contratto.

C) Una risposta che non corrisponde alla proposta (ad esempio con un prezzo diverso): non conclude il contratto, vale come nuova proposta.

Proposta e accettazione

3. Che cosa succede se l’accettazione arriva in ritardo?

A) Vale sempre

B) Annulla la proposta per sempre

C) Di regola non vale; il proponente può considerarla valida se avvisa subito

Proposta e accettazione

4. Che cos’è l’accettazione?

A) La prima offerta

B) La risposta positiva dell’altra parte alla proposta

C) La firma dei testimoni

Proposta e accettazione

5. Che cosa succede se rispondo con un prezzo diverso da quello proposto?

A) Il contratto è concluso al vecchio prezzo

B) Il contratto non è concluso: la risposta è una nuova proposta

C) Il contratto è concluso al nuovo prezzo

Termini e definizioni

6. Che cosa significa **Controproposta**?

A) La dichiarazione con cui una parte propone all’altra di concludere un contratto.

B) Una risposta che non corrisponde alla proposta (ad esempio con un prezzo diverso): non conclude il contratto, vale come nuova proposta.

C) La risposta positiva dell’altra parte alla proposta.

Proposta e accettazione

7. Quando il contratto è concluso (art. 1326)?

A) Quando il giudice lo autorizza

B) Quando si spedisce la proposta

C) Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione

Proposta e accettazione

8. Il proponente chiede una forma precisa per l’accettazione e io rispondo in un’altra forma. Che cosa succede?

A) L’accettazione vale lo stesso

B) Il contratto è nullo per sempre

C) L’accettazione non ha effetto

Proposta e accettazione

9. Quando una dichiarazione si considera conosciuta (art. 1335)?

A) Quando arriva all’indirizzo del destinatario

B) Quando viene scritta

C) Quando il destinatario la legge davvero

Termini e definizioni

10. Che cosa significa **Contratto concluso**?

A) Una risposta che non corrisponde alla proposta (ad esempio con un prezzo diverso): non conclude il contratto, vale come nuova proposta.

B) Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.).

C) La risposta positiva dell'altra parte alla proposta.

Termini e definizioni

11. Che cosa significa **Accettazione**?

A) La dichiarazione con cui una parte propone all'altra di concludere un contratto.

B) Una risposta che non corrisponde alla proposta (ad esempio con un prezzo diverso): non conclude il contratto, vale come nuova proposta.

C) La risposta positiva dell'altra parte alla proposta.

Proposta e accettazione

12. Che cos'è la proposta?

A) La risposta positiva dell'altra parte

B) Il rifiuto di una parte

C) La dichiarazione con cui una parte propone di concludere un contratto

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quando è concluso il contratto?

A) Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione

B) Quando si spedisce la proposta

C) Quando si firma davanti a un testimone

2. Che cos’è l’accettazione?

A) La risposta positiva dell’altra parte alla proposta

B) Un rifiuto motivato

C) La proposta iniziale

3. Che cosa succede a un’accettazione con un prezzo diverso?

A) Annulla la proposta per sempre

B) Vale come nuova proposta

C) Conclude comunque il contratto

4. Quando una dichiarazione si considera conosciuta?

A) Quando il destinatario la legge

B) Quando arriva all’indirizzo del destinatario

C) Quando viene scritta

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Come nasce il contratto?**

☐ **Che cosa succede se l’accettazione arriva in ritardo?**

☐ **Che cosa succede se l’accettazione non corrisponde alla proposta?**

4 · Effetti e tipi di contratto

In parole semplici

- Il contratto è come una legge per chi lo firma: va rispettato.
- Nel contratto oneroso tutti danno e ricevono qualcosa, come nella vendita.
- Nel contratto gratuito uno dà e basta, come nella donazione.

Che cos'è

Il contratto ha **forza di legge tra le parti**: va rispettato e si scioglie solo per **mutuo consenso** o per le cause previste dalla legge (art. 1372). I contratti possono essere **onerosi** (vantaggio e sacrificio per tutti, come la **compravendita**) o **gratuiti** (come la **donazione**).

La ricetta

1 · Gli effetti del contratto (art. 1372)

1. Il contratto ha **forza di legge tra le parti**: devono rispettarlo.
2. Si può sciogliere solo per **mutuo consenso** (le parti decidono insieme) o per **cause ammesse dalla legge**.
3. Di regola **non produce effetti per i terzi**, cioè per chi non è parte, salvo i casi previsti dalla legge.

2 · Oneroso o gratuito

Tipo	Che cosa vuol dire
Contratto oneroso	ogni parte ha un vantaggio e un sacrificio (esempio: la compravendita)
Contratto gratuito	una parte dà all’altra senza ricevere nulla in cambio (esempio: la donazione)

3 · Due contratti tipici

1. **Compravendita** (art. 1470): trasferisce la proprietà di una cosa, o un altro diritto, **in cambio di un prezzo**.
2. **Donazione** (art. 769): una parte, **per spirito di liberalità**, arricchisce l'altra, trasferendole un suo diritto o assumendo verso di lei un'obbligazione.
3. Nella **permuta** si scambiano due beni; nella **vendita**, invece, il corrispettivo è un prezzo.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cosa vuol dire che il contratto ha forza di legge tra le parti?» Che le parti devono rispettarlo come una legge; si può sciogliere solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

«Che differenza c'è tra contratto oneroso e gratuito?» Nell'oneroso ogni parte ha un vantaggio e un sacrificio (la compravendita); nel gratuito una parte dà senza ricevere nulla (la donazione).

«Che cos'è la compravendita?» Il contratto che trasferisce la proprietà di una cosa, o un altro diritto, in cambio di un prezzo.

Attenzione agli errori

- Il contratto vincola le **parti**: di regola **non** i terzi.
- Non basta la volontà di **una** parte per sciogliere il contratto: serve il **mutuo consenso** o una causa prevista dalla legge.
- Nella **donazione** manca il corrispettivo: è un contratto **gratuito**, non oneroso.
- Nella **vendita** il corrispettivo è un **prezzo**; se si scambiano due beni è una **permuta**.

4 · Effetti e tipi di contratto · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Effetti e tipi di contratto

1. Che cos’è un contratto gratuito?

A) Un contratto senza firma

B) Ogni parte ha un vantaggio e un sacrificio

C) Una parte dà un vantaggio all’altra senza ricevere nulla in cambio

Effetti e tipi di contratto

2. Di regola il contratto produce effetti per i terzi?

A) No, salvo i casi previsti dalla legge

B) Sì, sempre

C) Sì, per tutti i parenti

Effetti e tipi di contratto

3. Che cos’è un contratto oneroso?

A) Ogni parte ha un vantaggio e un sacrificio

B) Una parte dà senza ricevere nulla

C) Un contratto senza parti

Effetti e tipi di contratto

4. Che cos’è la compravendita (art. 1470)?

A) Il contratto che regala una cosa

B) Il contratto che presta una cosa

C) Il contratto che trasferisce la proprietà di una cosa in cambio di un prezzo

Effetti e tipi di contratto

5. Come si scioglie di regola un contratto?

A) Quando una parte cambia idea

B) Dopo un mese, da solo

C) Per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge

Effetti e tipi di contratto

6. Che cos’è la donazione (art. 769)?

A) Il contratto che trasferisce una cosa per un prezzo

B) Il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra

C) Il contratto in cui si scambiano due beni

Termini e definizioni

7. Che cosa significa **Forza di legge tra le parti**?

A) Contratto che trasferisce la proprietà di una cosa, o un altro diritto, in cambio di un prezzo (art. 1470 c.c.).

B) Contratto in cui ogni parte ha un vantaggio ma anche un sacrificio. Esempio: la compravendita.

C) Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).

Termini e definizioni

8. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).

A) Contratto gratuito

B) Forza di legge tra le parti

C) Mutuo consenso

Termini e definizioni

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Contratto in cui una parte dà un vantaggio all'altra senza ricevere nulla in cambio. Esempio: la donazione.

A) Contratto gratuito

B) Mutuo consenso

C) Compravendita

Termini e definizioni

10. Che cosa significa **Contratto gratuito**?

A) Contratto in cui ogni parte ha un vantaggio ma anche un sacrificio. Esempio: la compravendita.

B) Contratto in cui una parte dà un vantaggio all'altra senza ricevere nulla in cambio. Esempio: la donazione.

C) L'accordo con cui le parti decidono insieme di sciogliere il contratto.

Effetti e tipi di contratto

11. Qual è la differenza tra vendita e permuta?

A) Nella vendita il corrispettivo è un prezzo; nella permuta si scambiano due beni

B) Nessuna differenza

C) Nella permuta si paga sempre in denaro

Termini e definizioni

12. Che cosa significa **Contratto oneroso**?

A) L'accordo con cui le parti decidono insieme di sciogliere il contratto.

B) Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).

C) Contratto in cui ogni parte ha un vantaggio ma anche un sacrificio. Esempio: la compravendita.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cosa vuol dire «forza di legge tra le parti»?

A) Il contratto vale per tutti, anche per i terzi

B) Il contratto si può cambiare quando una parte vuole

C) Le parti devono rispettare il contratto come una legge

2. Come si scioglie di regola un contratto?

A) Dopo un anno, automaticamente

B) Quando una sola parte cambia idea

C) Per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge

3. Qual è un esempio di contratto gratuito?

A) La compravendita

B) La donazione

C) La locazione con affitto

4. Che cosa trasferisce la compravendita?

A) Una cosa in cambio di un’altra cosa

B) La proprietà di una cosa in cambio di un prezzo

C) Solo il possesso temporaneo di una cosa

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cosa significa che il contratto ha forza di legge tra le parti?**

☐ **Qual è la differenza tra contratto oneroso e contratto gratuito?**

☐ **Che cos’è la compravendita?**

5 · La nullità

In parole semplici

- Nullo vuol dire invalido in modo grave: il contratto non può funzionare.
- È nullo, per esempio, se manca un requisito o se è contro la legge.
- La nullità non scade mai e la può far valere chiunque ci sia interessato.

Che cos'è

La **nullità** è l'invalidità più grave: il contratto non può produrre i suoi effetti. È nullo se è **contrario a norme imperative**, se manca uno dei **requisiti** (accordo, causa, oggetto, forma), se la **causa** o i **motivi** sono illeciti, o se l'oggetto non è possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1418).

La ricetta

1 · Quando il contratto è nullo (art. 1418)

1. Se è **contrario a norme imperative**, cioè a regole di legge che le parti non possono cambiare.
2. Se **manca** uno dei requisiti dell'art. 1325: **accordo, causa, oggetto** e, quando serve, la **forma**.
3. Se la **causa è illecita**: contraria a norme imperative, all'**ordine pubblico** o al **buon costume**.
4. Se l'**oggetto** non è possibile, lecito, determinato o determinabile.

2 · Chi e quando

1. La nullità la può far valere **chiunque vi abbia interesse** (art. 1421).
2. L'azione è **imprescrittibile**: non si prescrive, si può proporre in qualsiasi momento (art. 1422).

3 · Esempi

1. Una **casa venduta con un accordo solo a voce**: manca la forma richiesta dall’art. 1350, quindi il contratto è **nullo**.
2. Un contratto per comprare e vendere una cosa **vietata dalla legge**: l’oggetto è **illecito**, quindi è **nullo**.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cos’è la nullità?» È l’invalidità più grave del contratto: il contratto non può produrre i suoi effetti.

«Quando un contratto è nullo?» Quando è contrario a norme imperative, quando manca un requisito (accordo, causa, oggetto, forma), quando la causa o i motivi sono illeciti, o quando l’oggetto non ha i requisiti dell’art. 1346.

«Chi può far valere la nullità e per quanto tempo?» Chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo: l’azione è imprescrittibile.

Attenzione agli errori

- Un contratto **nullo** e uno **annullabile** non sono la stessa cosa: la nullità è l’invalidità **più grave**.
- La nullità può essere fatta valere da **chiunque vi abbia interesse**, non solo da una parte.
- L’azione di nullità **non si prescrive**: l’annullamento invece sì (5 anni).
- Per vendere una casa non basta l’accordo a voce: manca la forma e il contratto è **nullo**.

5 · La nullità · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

La nullità

1. Una casa è venduta solo a voce, senza atto scritto. Come è il contratto?

A) Annullabile

B) Valido

C) Nullo, per mancanza della forma

La nullità

2. Un contratto ha per oggetto una cosa vietata dalla legge. Come è?

A) Risolvibile

B) Valido

C) Nullo, perché l’oggetto è illecito

La nullità

3. In un contratto manca l’accordo delle parti. Come è?

A) Valido

B) Annullabile

C) Nullo

Termini e definizioni

4. Che cosa significa **Norma imperativa**?

A) Causa contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.).

B) L'azione di nullità non si prescrive: si può proporre in qualsiasi momento (art. 1422 c.c.).

C) Regola di legge che le parti non possono cambiare con un loro accordo. Un contratto contrario a una norma imperativa è nullo (art. 1418 c.c.).

La nullità

5. Che cos'è la nullità?

A) Una multa

B) Un modo di sciogliere il contratto per accordo

C) L'invalidità più grave: il contratto non può produrre i suoi effetti

---

La nullità

6. Un contratto è contrario a una norma imperativa. Come è?

A) Nullo

B) Annullabile

C) Rescindibile

Termini e definizioni

7. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Invalidità grave: il contratto non può produrre i suoi effetti. Può farla valere chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).

A) Norma imperativa

B) Nullità

C) Causa illecita

La nullità

8. L’azione di nullità si prescrive?

A) No, è imprescrittibile

B) Sì, dopo cinque anni

C) Sì, dopo un anno

La nullità

9. Chi può far valere la nullità?

A) Solo la parte più debole

B) Chiunque vi abbia interesse

C) Solo il giudice

Termini e definizioni

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?

L’azione di nullità non si prescrive: si può proporre in qualsiasi momento (art. 1422 c.c.).

A) Azione imprescrittibile

B) Nullità

C) Norma imperativa

La nullità

11. Una causa contraria al buon costume rende il contratto…

A) Nullo

B) Rescindibile

C) Annullabile

Termini e definizioni

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Causa contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.).

A) Nullità

B) Norma imperativa

C) Causa illecita

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cos'è la nullità?

A) L'invalidità più grave: il contratto non produce i suoi effetti

B) Un modo di sciogliere il contratto per accordo

C) Una multa per chi non rispetta il contratto

2. Quando è nullo un contratto?

A) Quando le parti sono lontane

B) Quando manca uno dei requisiti o è contrario a norme imperative

C) Quando il prezzo è alto

3. Chi può far valere la nullità?

A) Solo la parte più debole

B) Chiunque vi abbia interesse

C) Solo il giudice, d'ufficio

4. L'azione di nullità si prescrive?

A) No, è imprescrittibile

B) Sì, dopo cinque anni

C) Sì, dopo un anno

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos'è la nullità del contratto?**

☐ **In quali casi il contratto è nullo?**

☐ **Chi può far valere la nullità e entro quanto tempo?**

6 · L’annullabilità

In parole semplici

- Annullabile vuol dire che il contratto si può cancellare se qualcosa non va.
- Succede se uno dei due è incapace, come un minorenne, oppure se è stato ingannato, minacciato o ha sbagliato.
- Per chiedere l'annullamento ci sono cinque anni.

Che cos'è

Il contratto è **annullabile** se una parte è **legalmente incapace** (per esempio un minorenne) o se il suo consenso è viziato da **errore, violenza o dolo** (artt. 1425 e 1427). L’azione di annullamento si **prescrive in cinque anni** (art. 1442).

La ricetta

1 · L’incapacità

1. È annullabile il contratto fatto da una parte **legalmente incapace**: per esempio il **minorenne** (la maggiore età è a **18 anni**), l’interdetto, l’inabilitato.
2. È annullabile anche il contratto fatto da chi è **incapace di intendere o di volere**, ma solo quando ricorrono le condizioni dell’art. 428 (art. 1425, 2° comma).

2 · I tre vizi del consenso (art. 1427)

1. **Errore**: una falsa idea della realtà. È **essenziale** se riguarda la **natura o l'oggetto** del contratto, l'**identità o le qualità** dell'oggetto o della persona, o una norma di diritto (art. 1429).
2. **Violenza**: la minaccia di un **male ingiusto e notevole**, tale da fare impressione su una persona sensata (art. 1435).
3. **Dolo**: i **raggiri** di una parte, tali che **senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato** (art. 1439).

3 · Il tempo per chiedere l'annullamento

1. L'azione di annullamento si **prescrive in cinque anni** (art. 1442).
2. Il termine parte da quando **cessa la violenza**, da quando si **scopre l'errore o il dolo**, o da quando il minore compie **18 anni**.

Come si risponde

Come si risponde

«In quali casi il contratto è annullabile?» Quando una parte è legalmente incapace (per esempio un minorenne) o quando il suo consenso è viziato da errore, violenza o dolo.

«Che cos'è il dolo?» Sono i raggiri di una parte: il contratto è annullabile se, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

«Entro quanto tempo si può chiedere l'annullamento?» Entro cinque anni, a partire dal momento che dipende dal caso (art. 1442).

Attenzione agli errori

- I vizi del consenso sono **tre**: errore, violenza, dolo. Non confonderli con la nullità.
- La violenza è la **minaccia di un male ingiusto e notevole**, non una semplice paura interna.
- Il **dolo** annulla il contratto solo se **determinante**: senza i raggiri l'altra parte non avrebbe contrattato.
- L'annullamento si chiede **entro cinque anni**; la nullità non si prescrive.

6 · L’annullabilità · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

L’annullabilità

1. Che cos’è il dolo?

A) I raggiri di una parte, senza i quali l’altra non avrebbe contrattato

B) La minaccia di un male ingiusto

C) Una falsa idea della realtà

Termini e definizioni

2. Che cosa significa **Incapacità legale**?

A) La condizione di chi non può fare da solo gli atti giuridici: il minorenne (sotto i 18 anni), l’interdetto, l’inabilitato.

B) Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

C) Una falsa idea della realtà. È essenziale se riguarda la natura o l’oggetto del contratto, l’identità o le qualità dell’oggetto o della persona, oppure una norma di diritto (art. 1429 c.c.).

Termini e definizioni

3. Che cosa significa **Dolo**?

A) Raggiri usati da una parte: annullano il contratto se, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.).

B) La condizione di chi non può fare da solo gli atti giuridici: il minorenne (sotto i 18 anni), l’interdetto, l’inabilitato.

C) Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

L’annullabilità

4. Il venditore usa raggiri e senza di essi non avrei comprato. Il contratto è…

A) Annullabile per dolo

B) Nullo per forma

C) Valido

L’annullabilità

5. Compro un quadro credendolo d’autore, ma è una copia: sbaglio sulla qualità decisiva. Il contratto è…

A) Annullabile per errore essenziale

B) Rescindibile

C) Nullo

L’annullabilità

6. Entro quanti anni si può chiedere l’annullamento?

A) Cinque anni

B) Dieci anni

C) Un anno

L’annullabilità

7. Mi minacciano di un male ingiusto e notevole per farmi firmare. Il contratto è…

A) Annullabile per violenza

B) Nullo per oggetto illecito

C) Rescindibile

L’annullabilità

8. Un minorenne firma da solo la vendita di un appartamento. Il contratto è…

A) Nullo per mancanza dell’oggetto

B) Valido a ogni effetto

C) Annullabile per incapacità legale

L’annullabilità

9. Quali sono i vizi del consenso?

A) Nullità, rescissione e risoluzione

B) Errore, violenza e dolo

C) Proposta, accettazione e forma

L’annullabilità

10. Come deve essere la minaccia per essere violenza (art. 1435)?

A) Qualsiasi paura

B) Solo una minaccia con armi

C) Di un male ingiusto e notevole, tale da fare impressione su una persona sensata

Termini e definizioni

11. Che cosa significa **Annullabilità**?

A) Una falsa idea della realtà. È essenziale se riguarda la natura o l’oggetto del contratto, l’identità o le qualità dell’oggetto o della persona, oppure una norma di diritto (art. 1429 c.c.).

B) Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

C) Raggiri usati da una parte: annullano il contratto se, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.).

Termini e definizioni

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

A) Annullabilità

B) Errore

C) Dolo

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quali sono i vizi del consenso?

A) Errore, violenza e dolo

B) Proposta, accettazione e forma

C) Nullità, rescissione e risoluzione

2. Un minorenne firma da solo la vendita di un appartamento: il contratto è…

A) Nullo per mancanza dell'oggetto

B) Perfettamente valido

C) Annullabile per incapacità legale

3. Che cos'è il dolo?

A) Una falsa idea della realtà senza colpa di nessuno

B) I raggiri di una parte, senza i quali l'altra non avrebbe contrattato

C) Una minaccia di un male ingiusto

4. Entro quanti anni si può chiedere l'annullamento?

A) Un anno

B) Cinque anni

C) Dieci anni

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quando un contratto è annullabile?**

☐ **Quali sono i vizi del consenso?**

☐ **Che cosa sono la violenza e il dolo?**

☐ **Entro quanto tempo si può chiedere l’annullamento?**

7 · Rescissione e risoluzione

In parole semplici

- Rescissione: un contratto troppo ingiusto, fatto da chi era in grande bisogno.
- Risoluzione: uno dei due non fa quello che aveva promesso.
- Se l'inadempimento è piccolo, il contratto non si scioglie.

Che cos'è

Ci sono altri due rimedi. La **rescissione** serve per il contratto **molto sproporzionato** concluso da chi era in **stato di bisogno** (art. 1448). La **risoluzione** serve quando una parte **non adempie** in un contratto con **prestazioni corrispettive** (art. 1453).

La ricetta

1 · La rescissione (art. 1448)

1. Serve una **sproporzione** tra le prestazioni delle parti.
2. Una parte era in **stato di bisogno** e l'altra ne ha **approfittato**.
3. La lesione deve **superare la metà** del valore della prestazione.
4. I **contratti aleatori** non si possono rescindere. L'azione si prescrive in **un anno** dalla conclusione del contratto (art. 1449).

2 · La risoluzione (art. 1453)

1. Riguarda i contratti con **prestazioni corrispettive** (come la compravendita) quando una parte **non adempie**.
2. La parte che ha rispettato il contratto può chiedere l'**adempimento** oppure la **risoluzione**, e in ogni caso il **risarcimento del danno**.
3. Se ha già chiesto la risoluzione, **non può più chiedere l'adempimento**.

3 · L’inadempimento lieve (art. 1455)

1. Il contratto **non si può risolvere** se l’inadempimento ha **scarsa importanza**.
2. Si guarda anche all’**interesse** dell’altra parte.

Come si risponde

Come si risponde

«Quando si può rescindere un contratto?» Quando c’è sproporzione tra le prestazioni, una parte era in stato di bisogno e l’altra ne ha approfittato, e la lesione supera la metà del valore.

«Che cos’è la risoluzione?» Lo scioglimento di un contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie.

«Il venditore non consegna la merce già pagata: che cosa posso fare?» Posso chiedere l’adempimento oppure la risoluzione, e in ogni caso il risarcimento del danno.

Attenzione agli errori

- **Rescissione** e **risoluzione** non sono la stessa cosa: la rescissione riguarda lo **stato di bisogno**, la risoluzione l’**inadempimento**.
- La rescissione richiede una lesione **oltre la metà**, non la metà esatta.
- Chiesta la risoluzione, **non si può più** chiedere l’adempimento.
- Un inadempimento di **scarsa importanza** non permette la risoluzione.

7 · Rescissione e risoluzione · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Rescissione e risoluzione

1. Quanto deve essere la lesione per rescindere?

A) Anche solo il 10 per cento

B) Almeno il doppio

C) Oltre la metà del valore della prestazione

Rescissione e risoluzione

2. I contratti aleatori si possono rescindere per lesione?

A) Sì, sempre

B) Solo se c’è dolo

C) No

Rescissione e risoluzione

3. Il venditore non consegna la bici già pagata. Che cosa posso chiedere?

A) L’adempimento o la risoluzione, e il risarcimento del danno

B) Niente, devo aspettare cinque anni

C) Solo che il contratto sia nullo

Termini e definizioni

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).

A) Prestazioni corrispettive

B) Rescissione

C) Risoluzione

Rescissione e risoluzione

5. In quanto tempo si prescrive l’azione di rescissione?

A) In un anno dalla conclusione del contratto

B) In cinque anni

C) Non si prescrive

Termini e definizioni

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Nel contratto l’obbligo di una parte dipende dall’obbligo dell’altra. Esempio: la compravendita (cosa contro prezzo).

A) Inadempimento

B) Prestazioni corrispettive

C) Rescissione

Termini e definizioni

7. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Non fare ciò che si è promesso con il contratto.

A) Lesione oltre la metà

B) Inadempimento

C) Prestazioni corrispettive

Rescissione e risoluzione

8. Una persona in grave bisogno vende per metà prezzo; l'acquirente ne ha approfittato. Quale rimedio è possibile?

A) La rescissione

B) La nullità per forma

C) La risoluzione

Rescissione e risoluzione

9. Si può risolvere un contratto per un inadempimento di scarsa importanza?

A) Sì, sempre

B) No

C) Sì, ma solo dopo un anno

Rescissione e risoluzione

10. A che cosa serve la risoluzione (art. 1453)?

A) A far annullare un contratto per un errore

B) A rendere valida una forma mancante

C) A sciogliere un contratto con prestazioni corrispettive se una parte non adempie

Termini e definizioni

11. Che cosa significa **Rescissione**?

A) Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).

B) Nel contratto l'obbligo di una parte dipende dall'obbligo dell'altra. Esempio: la compravendita (cosa contro prezzo).

C) Rimedio per il contratto molto sproporzionato, concluso da chi era in stato di bisogno e di cui l'altra parte ha approfittato (art. 1448 c.c.).

Termini e definizioni

12. Che cosa significa **Risoluzione**?

A) Non fare ciò che si è promesso con il contratto.

B) Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).

C) Rimedio per il contratto molto sproporzionato, concluso da chi era in stato di bisogno e di cui l'altra parte ha approfittato (art. 1448 c.c.).

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cosa serve per la rescissione?

A) Sproporzione, stato di bisogno e approfittamento dell'altra parte

B) L'incapacità di una parte

C) Un inadempimento grave

2. Quanto deve essere la lesione per rescindere?

A) Anche solo il 10 per cento

B) Oltre la metà del valore della prestazione

C) Almeno il doppio del valore

3. Che cosa può chiedere chi ha rispettato il contratto, se l'altro non adempie?

A) L'adempimento o la risoluzione, e il risarcimento del danno

B) Nulla, deve aspettare un anno

C) Solo la restituzione del prezzo, senza risarcimento

4. Si può risolvere il contratto per un inadempimento di scarsa importanza?

A) Sì, sempre

B) No

C) Sì, ma solo dopo cinque anni

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos'è la rescissione?**

☐ **Che cos'è la risoluzione per inadempimento?**

☐ **Si può risolvere il contratto se l'inadempimento è lieve?**

Riepilogo

Il contratto in breve

Argomento	Da ricordare
Che cos'è	accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321) · autonomia contrattuale nei limiti della legge (art. 1322) · contratti atipici se meritevoli di tutela
Requisiti	accordo · causa · oggetto · forma (se la legge la prescrive a pena di nullità) (art. 1325) · oggetto: possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346)
Come nasce	proposta + accettazione · concluso quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione (art. 1326) · accettazione diversa = nuova proposta
Effetti e tipi	forza di legge tra le parti (art. 1372) · oneroso (compravendita, art. 1470) e gratuito (donazione, art. 769)

Quando il contratto non regge

Rimedio	Quando	Da ricordare
Nullità	manca un requisito · contrario a norme imperative · causa o oggetto illeciti (art. 1418)	chiunque abbia interesse · imprescrittibile
Annullabilità	incapacità legale · errore, violenza o dolo (artt. 1425, 1427)	si prescrive in 5 anni (art. 1442)
Rescissione	sproporzione + stato di bisogno + approfittamento (art. 1448)	lesione oltre la metà · 1 anno (art. 1449)
Risoluzione	inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive (art. 1453)	non se l'inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455)

Glossario

Contratto
L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Parte
Ogni persona che partecipa al contratto. Nella compravendita le parti sono il venditore e il compratore.

Autonomia contrattuale
La libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.).

Contratto atipico
Contratto che non appartiene ai tipi che la legge disciplina in modo particolare. È valido se realizza interessi meritevoli di tutela.

Requisiti del contratto
Gli elementi che servono per un contratto valido: accordo, causa, oggetto e, quando la legge lo richiede, la forma (art. 1325 c.c.).

Causa
La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.

Oggetto
Ciò su cui riguarda il contratto. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

Forma
Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l’atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

Proposta
La dichiarazione con cui una parte propone all'altra di concludere un contratto.

Accettazione
La risposta positiva dell'altra parte alla proposta.

Contratto concluso
Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.).

Controproposta
Una risposta che non corrisponde alla proposta (ad esempio con un prezzo diverso): non conclude il contratto, vale come nuova proposta.

Forza di legge tra le parti
Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).

Mutuo consenso
L'accordo con cui le parti decidono insieme di sciogliere il contratto.

Contratto oneroso
Contratto in cui ogni parte ha un vantaggio ma anche un sacrificio. Esempio: la compravendita.

Contratto gratuito
Contratto in cui una parte dà un vantaggio all'altra senza ricevere nulla in cambio. Esempio: la donazione.

Compravendita
Contratto che trasferisce la proprietà di una cosa, o un altro diritto, in cambio di un prezzo (art. 1470 c.c.).

Nullità
Invalidità grave: il contratto non può produrre i suoi effetti. Può farla valere chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).

Norma imperativa
Regola di legge che le parti non possono cambiare con un loro accordo. Un contratto contrario a una norma imperativa è nullo (art. 1418 c.c.).

Causa illecita
Causa contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.).

Azione imprescrittibile
L'azione di nullità non si prescrive: si può proporre in qualsiasi momento (art. 1422 c.c.).

Annullabilità
Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

Incapacità legale
La condizione di chi non può fare da solo gli atti giuridici: il minorenne (sotto i 18 anni), l'interdetto, l'inabilitato.

Vizi del consenso
Sono tre: errore, violenza e dolo. Il consenso non è stato dato in modo libero o consapevole (art. 1427 c.c.).

Errore
Una falsa idea della realtà. È essenziale se riguarda la natura o l'oggetto del contratto, l'identità o le qualità dell'oggetto o della persona, oppure una norma di diritto (art. 1429 c.c.).

Violenza
Minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da fare impressione su una persona sensata (art. 1435 c.c.).

Dolo
Raggiri usati da una parte: annullano il contratto se, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.).

Rescissione
Rimedio per il contratto molto sproporzionato, concluso da chi era in stato di bisogno e di cui l’altra parte ha approfittato (art. 1448 c.c.).

Lesione oltre la metà
La rescissione è possibile solo se la lesione supera la metà del valore della prestazione (art. 1448 c.c.).

Risoluzione
Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).

Inadempimento
Non fare ciò che si è promesso con il contratto.

Prestazioni corrispettive
Nel contratto l’obbligo di una parte dipende dall’obbligo dell’altra. Esempio: la compravendita (cosa contro prezzo).